

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CES VALI E.I.R.L. (en adelante, "LA EMPRESA") pone a disposición de sus usuarios y clientes los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los "Términos"), los cuales regulan el acceso, uso de los servicios y la relación contractual derivada de las operaciones realizadas a través de sus canales físicos, digitales, telefónicos o cualquier otro medio de interacción.

El acceso, uso o contratación de los servicios implica la aceptación plena, expresa e incondicional de los presentes Términos, así como de las políticas complementarias publicadas por LA EMPRESA.

1. Servicios ofrecidos

LA EMPRESA brinda servicios de préstamos con garantía prendaria, principalmente sobre joyas de oro y bienes electrónicos, así como la comercialización de bienes a través de su tienda física y canales digitales (Marketplace).

Los servicios ofrecidos se encuentran sujetos a evaluación previa, disponibilidad, validación de información proporcionada por el cliente y a las condiciones particulares establecidas en cada contrato.

LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar o rechazar solicitudes de servicio en función de sus políticas internas de evaluación.

2. Condiciones del préstamo prendario

El préstamo se otorga en función de la valorización técnica del bien entregado en garantía, la cual es determinada por personal autorizado conforme a criterios de mercado, estado del bien y características específicas.

El monto aprobado, tasa de interés, plazo y demás condiciones se establecen en el contrato de préstamo prendario suscrito por el cliente.

El contrato tiene una duración determinada, pudiendo ser renovado mediante el pago oportuno de los intereses generados. El cliente podrá cancelar el préstamo en cualquier momento mediante el pago total del capital más los intereses correspondientes.

El modelo de LA EMPRESA no contempla cuotas fijas, por lo que la continuidad del contrato depende del cumplimiento oportuno del pago de intereses por parte del cliente.

3. Naturaleza de la garantía y responsabilidad del cliente

El cliente declara bajo responsabilidad que el bien entregado en garantía es de su propiedad legítima, se encuentra libre de cargas, gravámenes, limitaciones o afectaciones legales, y que no proviene de actividades ilícitas.

El cliente asume responsabilidad por la veracidad de la información proporcionada y exonera a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad derivada de conflictos de propiedad o reclamaciones de terceros.

4. Obligaciones del cliente

El cliente se obliga a proporcionar información veraz, completa y actualizada, cumplir con los pagos en los plazos establecidos, respetar las condiciones contractuales y no utilizar los servicios con fines ilícitos o contrarios a la normativa vigente.

Asimismo, el cliente reconoce que el incumplimiento de sus obligaciones podrá generar consecuencias legales y contractuales conforme a los presentes Términos y al contrato suscrito.

5. Incumplimiento y ejecución de la garantía

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, LA EMPRESA podrá aplicar los intereses correspondientes conforme al contrato.

De persistir el incumplimiento dentro de los plazos establecidos, LA EMPRESA queda facultada para ejecutar la garantía, mediante adjudicación directa o venta del bien, sin necesidad de intervención judicial, conforme a la normativa aplicable.

El cliente acepta que, una vez ejecutada la garantía, pierde el derecho sobre el bien entregado.

6. Pagos, validación y medios autorizados

Los pagos podrán realizarse a través de los medios habilitados por LA EMPRESA, incluyendo pagos en oficina, transferencias bancarias, depósitos y medios digitales.

Los pagos realizados fuera del horario de atención serán considerados en el siguiente día hábil, pudiendo generarse intereses adicionales conforme a las condiciones pactadas.

El cliente es responsable de verificar la correcta realización de sus pagos y de comunicar oportunamente cualquier incidencia.

7. Custodia y conservación de bienes

LA EMPRESA se compromete a custodiar los bienes entregados en garantía bajo condiciones razonables de seguridad durante la vigencia del contrato.

En caso de pérdida o daño atribuible a LA EMPRESA, la responsabilidad se determinará conforme a lo establecido en el contrato suscrito, excluyendo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

8. Venta de productos (Marketplace)

LA EMPRESA comercializa bienes nuevos, seminuevos o recuperados, los cuales han sido previamente evaluados bajo criterios técnicos.

Los productos pueden contar con garantía limitada, la cual será informada al momento de la compra. El cliente declara haber revisado el estado del producto antes de su adquisición, aceptando sus condiciones.

No se aceptan devoluciones ni cambios, salvo en los casos expresamente establecidos por la normativa aplicable.

9. Programas, beneficios y promociones

LA EMPRESA podrá ofrecer programas de fidelización, beneficios y campañas promocionales, tales como ValiClub, “4to interés gratis”, sorteos, recomendaciones u otros.

Dichos beneficios se rigen por condiciones específicas y podrán ser modificados, suspendidos o cancelados en cualquier momento, sin generar obligación de compensación, salvo disposición expresa en contrario.

10. Limitación de responsabilidad

LA EMPRESA no será responsable por daños derivados del uso indebido de los servicios o productos, por información falsa proporcionada por el cliente, ni por hechos atribuibles a terceros, caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, no garantiza la disponibilidad continua de sus plataformas digitales, pudiendo suspenderlas temporalmente por mantenimiento o causas técnicas.

11. Protección de datos personales

El tratamiento de los datos personales del cliente se realiza conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de LA EMPRESA, la cual forma parte integrante de los presentes Términos y se encuentra disponible en sus canales oficiales.

El cliente autoriza a LA EMPRESA a tratar sus datos personales para la evaluación, contratación y ejecución de los servicios ofrecidos, incluyendo la verificación de identidad, análisis de capacidad de pago, gestión de cobranza, recuperación de créditos, prevención de fraude y cumplimiento de obligaciones legales.

Asimismo, el cliente reconoce que sus datos podrán ser utilizados para fines comerciales adicionales, tales como el envío de información, promociones, campañas y programas de fidelización, siempre que haya otorgado su consentimiento conforme a la normativa aplicable.

El cliente declara haber sido informado sobre sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como sobre la posibilidad de revocar su consentimiento en cualquier momento mediante los canales habilitados por LA EMPRESA.

LA EMPRESA adopta medidas de seguridad razonables para la protección de los datos personales; sin embargo, el cliente reconoce que ningún sistema es absolutamente seguro, por lo que LA EMPRESA no será responsable por accesos no autorizados derivados de causas ajenas a su control.

12. Verificación, validación y facultades de control

LA EMPRESA podrá verificar la autenticidad de la información proporcionada por el cliente, así como realizar validaciones internas o a través de terceros, con la finalidad de prevenir fraudes, suplantaciones o riesgos operativos.

En caso de detectarse inconsistencias, información falsa o indicios de actividad irregular, LA EMPRESA podrá suspender, rechazar o anular cualquier operación, sin generar responsabilidad alguna.

13. Comunicaciones y notificaciones

El cliente autoriza a LA EMPRESA a realizar comunicaciones a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico u otros medios, para fines operativos, contractuales, comerciales y de cobranza.

Las comunicaciones enviadas a los datos proporcionados por el cliente se considerarán válidas y plenamente eficaces.

14. Modificaciones de los términos

LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar, actualizar o complementar los presentes Términos en cualquier momento, en función de cambios normativos, operativos o comerciales.

Las modificaciones entrarán en vigencia desde su publicación en los canales oficiales.

15. Legislación aplicable y jurisdicción

Los presentes Términos se rigen por las leyes de la República del Perú.

Cualquier controversia será sometida a la jurisdicción de los órganos competentes del domicilio de LA EMPRESA, salvo disposición legal distinta.

16. Aceptación

El uso de los servicios de LA EMPRESA implica la aceptación expresa de los presentes Términos y Condiciones. En caso de no estar de acuerdo, el usuario deberá abstenerse de utilizar los servicios.